

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1263/2536

นายแจ้ง มณีศรี

โจทก์

นางสุดา มณีศรี กับพวก

จำเลย

นายแจ้ง มณีศรี โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า รับฎีกาโจทก์ ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลได้ตรวจสอบแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ แจ้งผลการส่งหมายให้จำเลยทั้งสองอีกครั้งพบว่า ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่ถึงสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงการที่ศาลสั่งให้รับฎีกาโจทก์ซึ่งมีทุนทรัพย์เพียงหนึ่งแสนบาท เป็นการสั่งโดยผิดพลาด และไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาอาศัยอำนาจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ให้เพิกถอน คำสั่งรับฎีกาโจทก์ และมีคำสั่งใหม่ว่า ไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า ทุนทรัพย์ในคดีนี้เกินสองแสนบาท เนื่องจากราคาที่ดินพิพาทในขณะนี้ มีราคา 280,000 บาท ปรากฏหลักฐานตามหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินท้ายคำร้องนี้ และฎีกาของโจทก์ในเรื่องกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทเป็นฎีกา ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 82)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองทำการแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 2052 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตให้โจทก์กึ่งหนึ่ง หากไม่ดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่งยึดที่ดิน ดังกล่าวมาดำเนินการประมูลขายทอดตลาดเพื่อแบ่งทรัพย์ต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 74)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 80)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ราคาทรัพย์สินพิพาทที่คำนวณเป็นทุนทรัพย์ ในการใช้สิทธิฎีกาต้องเป็นราคาทรัพย์สินพิพาทที่กำหนดกันมา ในชั้นฟ้องคดีและยังพิพาทกันอยู่ มิใช่ราคาทรัพย์สินพิพาทที่สูงขึ้น หรือต่ำลงในขณะฎีกา คดีนี้ในชั้นฟ้องคดีราคาทรัพย์สินพิพาทมีจำนวน 100,000 บาท ราคาทรัพย์สินพิพาทในขณะฎีกาย่อมไม่เกิน 100,000 บาท เมื่อฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ราคาทรัพย์สินพิพาทที่คำนวณเป็นทุนทรัพย์ ในการใช้สิทธิฎีกาต้องเป็นราคาทรัพย์สินพิพาทที่กำหนดกันมา ในชั้นฟ้องคดีและยังพิพาทกันอยู่ มิใช่ราคาทรัพย์สินพิพาทที่สูงขึ้น หรือต่ำลงในขณะฎีกา คดีนี้ในชั้นฟ้องคดีราคาทรัพย์สินพิพาทมีจำนวน 100,000 บาท ราคาทรัพย์สินพิพาทในขณะฎีกาย่อมไม่เกิน 100,000 บาท เมื่อฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(ไพศาล รางฆาญกูร-ยงยุทธ ธารีสาร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>